

NHỮNG THÁCH THỨC PHÁP LÝ VÀ YÊU CẦU CẢI CÁCH TRONG CƠ CHẾ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI TINH THẦN DO HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM THEO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

PHAN QUỐC NGUYỄN*
TRỊNH LINH CHI**

Tóm tắt: Trong nền kinh tế tri thức, quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ thành quả sáng tạo. Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, việc xây dựng cơ chế bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ là đòi hỏi cấp thiết, trong đó vấn đề bồi thường thiệt hại tinh thần là một dạng tổn thất phi vật chất, có ảnh hưởng sâu sắc đến danh dự, uy tín và giá trị nhân thân của chủ thể quyền. Tại Việt Nam, pháp luật đã ghi nhận loại thiệt hại này, song, thực tiễn áp dụng pháp luật còn nhiều hạn chế. Bài viết tập trung phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam về cơ chế bồi thường thiệt hại tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế; từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế bồi thường thiệt hại tinh thần trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là khi Luật Sở hữu trí tuệ đang được sửa đổi.

Từ khóa: bồi thường thiệt hại phi vật chất; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; biện pháp khắc phục phi tài chính; bảo vệ quyền; trách nhiệm pháp lý.

Ngày nhận bài: 13/8/2025; Ngày hoàn thành biên tập: 27/8/2025; Ngày duyệt đăng bài: 29/8/2025

Abstract: In the knowledge economy, intellectual property rights play a key role in promoting innovation, enhancing competitiveness and protecting creative achievements. In the face of deep integration requirements, the establishment of an effective protection mechanism for intellectual property rights is an urgent requirement, in which the issue of compensation for mental damage is a form of non-material loss profoundly impacting on the honour, reputation and personal value of the rights holder. In Vietnam, the law has recognised this type of damage, but the practical application of the law still has many limitations. The article focuses on analysing the current situation of the law and the practical application in Vietnam regarding the mechanism for compensation for mental damage caused by intellectual property rights infringement compared with international experience, thereby proposing solutions to improve the mechanism for compensation for mental damage in the field of intellectual property, especially when the Law on Intellectual Property is being amended.

Keywords: compensation for non-material damage; intellectual property rights infringement; non-financial remedy; protection of right; liability.

Received: 13 August 2025; Editing completed: 27 August 2025; Accepted for publication: 29 August 2025

Đặt vấn đề

Tại Việt Nam, việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã và đang được Đảng và Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, thể hiện qua việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tham gia các điều ước quốc tế và nỗ lực học hỏi, rút kinh nghiệm từ pháp luật quốc tế về SHTT và từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại nước ta, nhằm hoàn thiện hệ thống cơ quan thực thi, tăng cường việc bảo hộ quyền SHTT trên lãnh

thổ Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tiễn bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, các hành vi xâm phạm quyền SHTT cũng ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Email: pqnguyen77@yahoo.com

** Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Email: linhchi7401@gmail.com

tình vi, không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh tiếng và giá trị nhân thân của chủ thể quyền. Do đó, việc công nhận và định hướng cụ thể cho việc bồi thường thiệt hại (BTTH) về tinh thần là một nhu cầu cấp thiết. Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có quy định về loại thiệt hại này, song trên thực tế, các phán quyết của Tòa án thường bỏ ngỏ hoặc chưa đánh giá đúng mức độ thiệt hại về tinh thần (THTT) mà người bị xâm phạm phải gánh chịu. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến tính chất của THTT, vốn liên quan đến uy tín, danh dự, tâm lý, công sức và giá trị vô hình của tài sản trí tuệ, lại thường khó định lượng và chứng minh, khác với thiệt hại vật chất có thể định lượng bằng tiền một cách tương đối rõ ràng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho quá trình tố tụng, mà còn khiến quyền lợi của chủ thể chưa được bảo vệ một cách toàn diện và xứng đáng. Bài viết tập trung phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật tại Việt Nam, đồng thời, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ thể quyền SHTT, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tri thức và khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

1. Khái quát chung về bồi thường thiệt hại về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

“Tinh thần” là một thuật ngữ có nội hàm rộng, được tiếp cận và đánh giá dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Theo cách hiểu phổ quát, “tinh thần” được xem là tổng thể các ý nghĩ, cảm xúc và những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người. Chính vì mang tính chất trừu tượng và đa dạng trong biểu hiện, mà việc định nghĩa chính xác những tổn thất về tinh thần trở nên đặc

biệt khó khăn. Những thiệt hại này không dễ định lượng hay nhận diện cụ thể, do đó, việc xây dựng một khái niệm đầy đủ và rõ ràng về tổn thất tinh thần vẫn luôn là một thách thức đối với cả lý luận và thực tiễn.

Theo khoản 3 Điều 361 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, thiệt hại về tinh thần được hiểu: *“là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể”*. So với BLDS năm 2005, BLDS năm 2015 đã đưa ra được khái niệm về THTT, điều này đã tạo cơ sở pháp lý để áp dụng pháp luật vào việc giải quyết yêu cầu của chủ thể bị xâm phạm quyền. Tuy nhiên, vẫn cần xem xét lại quy định này, vì chủ thể bị tổn thất về tinh thần có thể là cả cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác.

Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (gọi tắt là Nghị quyết số 02/2022) đã ghi nhận về THTT là *“tổn thất tinh thần do bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích nhân thân khác mà chủ thể bị xâm phạm hoặc người thân thích của họ phải chịu và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất đó”*. Phạm vi thiệt hại về tinh thần trong cả BLDS năm 2015 và Nghị quyết số 02/2022 được xác định khá rộng, thiệt hại không chỉ giới hạn về các quyền gắn liền với thể chất (như sức khỏe, tính mạng), mà còn bao gồm thiệt hại cả về danh dự, nhân phẩm, uy tín và các quyền, lợi ích nhân thân khác. Khác với quy định tại BLDS năm 2015, Nghị quyết số 02/2022 đã thừa nhận tổn thất về tinh thần không chỉ do chủ thể bị xâm phạm trực tiếp phải gánh chịu, mà còn có thể được

mở rộng đến cả người thân thích của họ, điều này được thể hiện rõ đối với trường hợp xâm phạm nghiêm trọng về tính mạng.

Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) - gọi tắt là Luật SHTT năm 2005, có ghi nhận THTT là một phần trong việc xác định trách nhiệm BTTH. Có thể kể đến là điểm b khoản 1 Điều 204 Luật SHTT năm 2005 quy định: *“Thiệt hại về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; người biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng”*. Quy định này thể hiện sự công nhận chính thức của pháp luật SHTT Việt Nam đối với tổn thất phi vật chất, là những tổn thất không thể định lượng cụ thể bằng tiền ngay lập tức, nhưng ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của chủ thể quyền. Việc quy định về THTT trong lĩnh vực SHTT không chỉ mở rộng phạm vi bảo vệ vượt ra ngoài đối tượng tác phẩm văn học, nghệ thuật, mà còn thừa nhận yếu tố tinh thần tồn tại ngay trong các sản phẩm kỹ thuật và khoa học. Chính vì vậy, chủ thể bị xâm phạm quyền nhân thân vừa có thể yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, yêu cầu BTTH về vật chất, mà còn có cơ sở pháp lý rõ ràng để yêu cầu BTTH về tinh thần.

Có thể thấy rằng, pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành chưa đưa ra quy định trực tiếp về khái niệm BTTH nói chung và BTTH về tinh thần nói riêng, nhưng khái niệm BTTH về tinh thần có thể được hiểu thông qua các quy định tại BLDS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo Điều 584 BLDS năm 2015 quy định người nào có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và gây thiệt hại thì phải bồi thường. Từ quy định này có thể thấy,

BTTH là một trách nhiệm dân sự độc lập, nhằm khôi phục quyền lợi hợp pháp mà các chủ thể bị thiệt hại tương xứng với quyền lợi họ đáng ra được hưởng nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra. Các yếu tố là căn cứ xác định trách nhiệm BTTH gồm: (i) có hành vi trái pháp luật; (ii) có thiệt hại thực tế xảy ra; (iii) có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại. Nghị quyết số 02/2022 cũng đã đưa ra quy định tại khoản 1 Điều 2 có tinh thần tương tự với quy định này của BLDS năm 2015. Ngoài ra, BLDS năm 2015 đã đưa ra quy định cụ thể về các loại thiệt hại và nguyên tắc BTTH chung để áp dụng thống nhất khi xác định trách nhiệm BTTH. Trong BLDS năm 2015 cũng đã ghi nhận các quy định về THTT, thể hiện rõ rằng THTT là một bộ phận hợp pháp của bồi thường dân sự.

Để xác định được khái niệm BTTH về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền SHTT, có thể áp dụng linh hoạt khái niệm về THTT trong lĩnh vực SHTT, căn cứ xác định trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng được ghi nhận trong BLDS và khái niệm BTTH về tinh thần rút ra từ các căn cứ này, để xây dựng một khái niệm BTTH về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền SHTT phù hợp nhất. Theo nhóm tác giả, *BTTH về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền SHTT là trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi trái pháp luật với đối tượng đang được bảo hộ quyền SHTT, không được sự cho phép của chủ thể quyền, không thuộc trường hợp ngoại lệ hoặc giới hạn quyền theo quy định, gây tổn thất phi vật chất gắn với các giá trị nhân thân như danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng hoặc sự tổn thương tinh thần khác cho chủ thể quyền. Khoản bồi thường này sẽ được xác lập nhằm bù đắp hợp lý cho những đau đớn tinh thần mà người bị xâm phạm phải gánh chịu, đồng thời, bảo đảm sự công bằng*

và bảo vệ các quyền nhân thân trong lĩnh vực SHTT.

2. Sự ghi nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của pháp luật một số quốc gia

THTT trong các vụ xâm phạm quyền SHTT là tổn thất mang tính phi vật chất, thường gắn liền với danh dự, uy tín, cảm xúc, danh tiếng và giá trị nhân thân của chủ thể quyền. Do tính chất vô hình, khó định lượng, nên việc chứng minh loại thiệt hại này gặp nhiều trở ngại trong thực tiễn. Trong một số trường hợp, người bị xâm phạm có thể phóng đại mức độ tổn thương nhằm yêu cầu mức bồi thường không tương xứng, khiến các cơ quan giải quyết tranh chấp thận trọng hoặc ngần ngại áp dụng cơ chế BTTH về tinh thần.

Vì lý do đó, pháp luật của nhiều quốc gia trước đây thường không thừa nhận, hoặc chỉ chấp nhận hạn chế yêu cầu BTTH về tinh thần trong lĩnh vực SHTT. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng giá trị tinh thần trong sản phẩm trí tuệ, nhiều quốc gia đã từng bước mở rộng phạm vi bảo hộ theo hướng công nhận tổn thất tinh thần là một dạng thiệt hại hợp pháp. Bài viết sẽ phân tích sự thừa nhận trách nhiệm BTTH về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền SHTT trong pháp luật một số quốc gia như Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản,... cũng như trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Công ước Berne, Hiệp định TRIPS; qua đó, rút ra những kinh nghiệm tham khảo cho quá trình hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

2.1. Pháp luật sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa Pháp

Pháp là quốc gia theo hệ thống dân luật (Civil Law), trong đó phân biệt rõ giữa thiệt hại vật chất và THTT. Pháp luật SHTT Pháp ghi nhận THTT (*préjudice moral*) như một

yếu tố bồi thường độc lập, đặc biệt đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu. Theo Điều L331-1-3 của Bộ luật SHTT Pháp (*Code de la propriété intellectuelle* - CPI), bên bị xâm phạm có thể yêu cầu bồi thường ba nhóm thiệt hại: (i) tổn thất kinh tế (lợi nhuận bị mất); (ii) THTT; và (iii) lợi nhuận bất chính của bên vi phạm. Điều L716-4-10 CPI cũng áp dụng nguyên tắc tương tự cho các vụ xâm phạm nhãn hiệu, trong đó, THTT được xét riêng như tổn thất đạo đức hoặc uy tín thương mại¹.

Trong vụ *Entr'Oouvert kiện Orange*, nơi Tòa phúc thẩm tuyên Orange bồi thường tổng cộng 500.000 euro, bao gồm 150.000 euro cho THTT do vi phạm quyền nhân thân gắn với phần mềm nguồn mở². Một ví dụ khác là vụ CNOP (2019), Tòa Phúc thẩm Bordeaux đã thừa nhận rằng việc sử dụng nhãn hiệu giả (chữ thập xanh và biểu tượng y dược) đã gây tổn hại tinh thần cho Hội đồng Quốc gia Dược sĩ Pháp, do làm suy giảm danh tiếng tổ chức³. Các phán quyết này cho thấy, pháp luật Pháp thừa nhận rõ THTT trong lĩnh vực SHTT và coi đây là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền nhân thân của chủ thể quyền.

2.2. Pháp luật sở hữu trí tuệ tại Hoa Kỳ

Đối với các quốc gia theo hệ thống thông

¹ Légifrance, *French Intellectual Property Code*, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414, truy cập ngày 12/4/2025.

² Christopher Stevenson, Victoria Lee, *Wake-up call for open source users: French court awards damages for GPL violations in Entr'Oouvert v. Orange*, <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2024/03/wakeup-call-for-open-source-users-french-court-awards-damages-for-gpl-violations>, truy cập ngày 12/4/2025.

³ Ten France, *En cas de contrefaçon d'une marque constituant également une marque de renommée: le préjudice est unique on n'indemnise donc pas deux fois*, <https://www.tenfrance.com/categories/droit-de-la-propriete-intellectuelle-et-des-ntic-11901/articles/en-cas-de-contrefacon-dune-marque-constituant-egalement-une-marque-de-renommee-le-prejudice-est-unique-on-nindemnise-donc-pas-deux-fois-1337.htm>, truy cập ngày 12/4/2025.

luật (Common Law) như Hoa Kỳ, án lệ và thực tiễn xét xử đóng vai trò quan trọng bên cạnh các văn bản luật thành văn. Pháp luật Hoa Kỳ không quy định trực tiếp thuật ngữ THPT trong các đạo luật THPT, song, thực tiễn xét xử cho thấy, các Tòa án có thể xem xét yếu tố tổn thất phi vật chất như *emotional distress* hoặc *mental anguish*, đặc biệt trong trường hợp hành vi xâm phạm mang tính cố ý hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân thân của tác giả. Theo Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ (17 U.S.C. §504), chủ thể bị xâm phạm có thể yêu cầu bồi thường theo thiệt hại thực tế hoặc bồi thường theo mức luật định. Cơ chế *statutory damages* (bồi thường thiệt hại theo luật định) cho phép Tòa án tuyên mức bồi thường từ 750 USD đến 30.000 USD cho mỗi tác phẩm bị xâm phạm và có thể tăng lên đến 150.000 USD nếu vi phạm được xác định là cố ý⁴.

2.3. Pháp luật sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản

Nhật Bản cũng có hệ thống pháp luật THPT phát triển và nhất quán, ghi nhận trách nhiệm BTTH về tinh thần, hay còn gọi là “*tiền an ủi*”. Trong các trường hợp xâm phạm quyền THPT, được quy định tại Điều 709 BLDS Nhật Bản quy định trách nhiệm BTTH do hành vi cố ý hoặc vô ý xâm phạm quyền hợp pháp của người khác; Điều 710 khẳng định trách nhiệm BTTH phi vật chất như tổn thương danh dự hoặc cảm xúc⁵. Trong lĩnh vực quyền tác giả, Luật Bản quyền của Nhật Bản ghi nhận hành vi khai thác tác phẩm bằng phương pháp gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả được xem là hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả⁶. Trong án lệ Undonkon no Otoko (Tòa Cấp cao Tokyo, 27/11/2002, Hanji 1814-140), Tòa án nhấn mạnh quyền danh dự của tác giả được xác định theo đánh giá xã hội khách quan⁷. Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, BTTH về tinh thần chỉ

được thừa nhận khi thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín thương mại hoặc thương hiệu.

2.4. Quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia, các điều ước quốc tế về THPT như Hiệp định TRIPS và Công ước Berne cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các quốc gia thành viên thiết lập nguyên tắc BTTH, đặc biệt là đối với các tổn thất tinh thần phát sinh từ hành vi xâm phạm quyền THPT.

(i) *Hiệp định TRIPS năm 1994* là một văn kiện thuộc WTO, thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về bảo hộ và thực thi quyền THPT. Điều 45 Hiệp định TRIPS quy định Tòa án có quyền buộc bên vi phạm trả “*khoản đền bù thỏa đáng để bồi thường thiệt hại*” cho chủ thể quyền khi hành vi xâm phạm là cố ý hoặc có thể biết được. Mặc dù không đề cập trực tiếp đến THPT, khái niệm “*thiệt hại*” (injury) trong điều khoản này được hiểu theo nghĩa rộng, có thể bao gồm cả tổn thất phi vật chất như uy tín, danh dự. Việc áp dụng cụ thể phụ thuộc vào pháp luật từng quốc gia thành viên⁸.

(ii) *Công ước Berne năm 1886*: Điều 6bis bảo vệ quyền nhân thân của tác giả, bao gồm quyền được ghi nhận là tác giả và quyền phản đối mọi hành vi xuyên tạc, cắt xén tác phẩm gây ảnh hưởng đến danh dự

⁴ United States Copyright Office, *Copyright law of the United States (Title 17 of the U.S. Code)*, <https://www.copyright.gov/title17/92chap5.html>, truy cập ngày 20/5/2025.

⁵ Ministry of Justice of Japan, *Civil Code of Japan*, Japanese Law Translation, https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4848#je_pt13ch5at1, truy cập ngày 30/5/2025.

⁶ Oyama Y(dịch), *Copyright law of Japan*, Article 113:(6), Article 115.

⁷ Yamamoto T, *Xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền nhân thân của tác giả*, Lý luận và thực tiễn pháp luật sở hữu trí tuệ 4: Luật bản quyền và thiết kế, 2007, tr.387.

⁸ World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, Article 41(1), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, truy cập ngày 01/6/2025.

và tiếng tăm⁹. Tuy Công ước không quy định cụ thể biện pháp BTTH về tinh thần, nhưng đã tạo nền tảng để các quốc gia thành viên nội luật hóa các biện pháp khắc phục tương ứng.

Tại Việt Nam, Điều 19 và điểm b khoản 1 Điều 204 Luật SHTT năm 2005 đã nội luật hóa các quy định trên, cho phép yêu cầu BTTH về tinh thần khi quyền nhân thân bị xâm phạm, thể hiện sự tương thích với Hiệp định TRIPS và Công ước Berne.

3. Thực trạng pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

3.1. Chủ thể và đối tượng được bồi thường thiệt hại về tinh thần

Theo Điều 12a và Điều 122 Luật SHTT năm 2005, tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí hoặc giống cây trồng; trong trường hợp có nhiều người cùng sáng tạo, họ là đồng tác giả. Pháp luật Việt Nam hiện hành nhìn nhận THPT chủ yếu theo hướng gắn liền với cá nhân - con người, thông qua các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín và các quyền nhân thân khác. Do đó, chủ thể bị THPT được hiểu là cá nhân, không bao gồm pháp nhân hoặc tổ chức.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 02/2022, THPT được xác định là tổn thất phát sinh từ việc xâm phạm quyền nhân thân, ảnh hưởng đến chính chủ thể hoặc người thân thích của họ¹⁰. Trong khi đó, pháp luật dân sự quy định chủ thể bao gồm cả cá nhân, pháp nhân và tổ chức khác. Điều này đặt ra vấn đề pháp lý là: liệu pháp nhân có thể là chủ thể yêu cầu BTTH về tinh thần hay không? Thực tiễn cho thấy, các hành vi xâm phạm quyền SHTT có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, danh tiếng và giá trị thương hiệu của pháp nhân. Hiện nay, trên thế giới có một số quốc gia đã thừa

nhận việc các pháp nhân, công ty có quyền yêu cầu BTTH về danh tiếng - một loại thiệt hại phi vật chất như Cộng hòa Pháp¹¹.

Bên cạnh đó, còn một vấn đề pháp lý liên quan đến thuật ngữ “*thiệt hại về tinh thần*”, nếu pháp luật Việt Nam công nhận pháp nhân là chủ thể bị xâm phạm quyền SHTT, thì thuật ngữ “*thiệt hại về tinh thần*” cần được điều chỉnh cho phù hợp. Do thuật ngữ này thường gắn với cảm xúc cá nhân, nó không phản ánh đúng bản chất tổn thất của pháp nhân. Thay vào đó, nên sử dụng khái niệm “*thiệt hại phi vật chất*” để bảo đảm tính thống nhất và khả thi trong thực tiễn áp dụng, tránh giới hạn phạm vi bảo hộ và mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật.

3.2. Xác định thiệt hại về tinh thần

THPT là những mất mát vô hình, khó định lượng nên việc xác định mức độ tổn thất trong các vụ xâm phạm quyền SHTT gặp nhiều khó khăn. Khoản 2 Điều 204 Luật SHTT hiện hành yêu cầu thiệt hại phải được đánh giá theo tổn thất thực tế, nhưng pháp luật lại không quy định tiêu chí cụ thể để định lượng THPT¹². Khoản 2 Điều 205 Luật SHTT hiện hành quy định nghĩa vụ chứng minh thiệt hại thuộc về nguyên đơn, song việc chứng minh tổn thất tinh

⁹ World Trade Organization, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)*, Article 6bis, https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698#P123_20726, truy cập ngày 01/6/2025.

¹⁰ Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 02/2022 quy định về thiệt hại về tinh thần: “*Thiệt hại về tinh thần là tổn thất tinh thần do bị xâm phạm tình mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích nhân thân khác mà chủ thể bị xâm phạm hoặc người thân thích của họ phải chịu và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất đó*”.

¹¹ Paul Toumier, *Business damage under French Law: What Compensation?*, <https://www.soulier-avocats.com/en/business-damage-under-french-law-what-compensation/>, truy cập ngày 15/6/2025.

¹² Khoản 2 Điều 204 Luật SHTT năm 2005 quy định: “*Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra*”.

thần như tổn hại danh tiếng hay uy tín bằng tiền là điều rất khó thực hiện¹³. Khoảng trống pháp lý này dẫn đến việc Tòa án có toàn quyền đánh giá mức bồi thường, nhưng đồng thời cũng gây thiếu nhất quán trong phán quyết và khiến chủ thể quyền gặp khó khăn trong việc chuẩn bị yêu cầu và chứng cứ phù hợp. Đây là một trong những thách thức lớn nhất trong thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay. Có thể nhìn nhận thực tế xét xử của Tòa án hiện nay qua một số bản án như sau:

Bản án 1: Tòa án chấp nhận một phần yêu cầu BTTH về tinh thần. Trong vụ kiện giữa Nhạc sĩ Điện Kim T và ca sĩ Nguyễn Ngọc Đ, nguyên đơn là ông T, khởi kiện vì ông Đ đã sử dụng trái phép hai ca khúc “*Mặt đáng tình yêu*” và “*Giấc mơ vô vọng*”, tự ý sửa lời, không xin phép và không trả nhuận bút. Ông T yêu cầu bồi thường tổng cộng gần 48.000.000 đồng, gồm: tiền nhuận bút, thiệt hại vật chất, lợi nhuận thu được từ hành vi xâm phạm, khai thác trên môi trường số, THPT, chi phí luật sư và buộc xin lỗi công khai. Tòa án xác định ông T là tác giả hợp pháp, hành vi của ông Đ là xâm phạm quyền tác giả. Tòa chấp nhận một phần yêu cầu, buộc ông Đ bồi thường 27.295.000 đồng, trong đó có 5.000.000 đồng cho THPT, do nguyên đơn chưa chứng minh được mức độ thiệt hại về tinh thần trên thực tế¹⁴.

Bản án 2: Tòa án không chấp nhận yêu cầu BTTH về tinh thần. Trong vụ kiện tranh chấp giữa ông Đinh Công ND, kỹ sư tin học và Công ty V vì Công ty V đã sử dụng trái phép 387 video giảng dạy của ông trên trang vietgiaitri.com, gắn logo công ty và cho phép tải về, gây hiểu nhầm và thiệt hại. Ông yêu cầu bồi thường 745.500.000 đồng, trong đó, yêu cầu BTTH về tinh thần là 15.000.000 đồng. Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

bác toàn bộ yêu cầu bồi thường do ông ND không chứng minh được thiệt hại. Ông ND không đồng ý với phán quyết của Tòa sơ thẩm nên đã kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại phán quyết của Tòa phúc thẩm đã xác nhận, có hành vi xâm phạm quyền liên quan nhưng vẫn bác yêu cầu bồi thường vì thiếu chứng cứ cụ thể về tổn thất thực tế¹⁵.

Thực tiễn xét xử trong những năm gần đây cho thấy, các yêu cầu BTTH về tinh thần phát sinh từ hành vi xâm phạm quyền SHTT xuất hiện ngày càng nhiều và có xu hướng mở rộng phạm vi. Xuất phát từ thực tiễn, ngày nay hành vi xâm phạm quyền SHTT không chỉ dừng lại ở các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quyền tác giả theo các hình thức đơn giản, truyền thống trước đây, mà các tranh chấp này còn đang có xu hướng xảy ra ở nhiều lĩnh vực mới liên quan đến quyền đối với nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, đặc biệt là các hành vi xâm phạm ngày càng gia tăng trên không gian mạng. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi của chính mình, chủ thể quyền đã phát sinh thêm yêu cầu bảo vệ các giá trị tinh thần gắn liền với quyền SHTT, vốn được xem là yếu tố cốt lõi trong việc duy trì uy tín, danh tiếng và bản sắc sáng tạo của cá nhân hoặc tổ chức.

Mặc dù vậy, trong thực tiễn xét xử, các Tòa án vẫn thể hiện sự thận trọng đáng kể

¹³ Khoản 2 Điều 205 và khoản 2 Điều 204 Luật SHTT năm 2005 quy định: “Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại”.

¹⁴ Bản án số 1549/2010/DS-KDTM-ST ngày 27/9/2010 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

¹⁵ Bản án số 13/2020/KDTM-PT ngày 27/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

khi tiếp cận và đánh giá loại yêu cầu này. Hiện nay, có thể nhận thấy hai xu hướng giải quyết khá phổ biến: (i) Tòa án chấp nhận yêu cầu bồi thường nhưng xác định mức bồi thường thấp, chưa phản ánh đầy đủ mức độ ảnh hưởng và hậu quả thực tế của hành vi xâm phạm; (ii) Tòa án bác bỏ yêu cầu vì nguyên đơn không chứng minh được sự tồn tại hoặc mức độ thiệt hại. Trong đó, việc bác bỏ yêu cầu vì nguyên đơn không chứng minh sự tồn tại hoặc mức độ thiệt hại diễn ra phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc tính của THTT, vốn là dạng tổn thất phi vật chất, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi yếu tố cảm xúc và nhận thức chủ quan của người bị xâm phạm. Bản chất vô hình và khó định lượng của loại thiệt hại này khiến việc xác minh, thu thập chứng cứ trở nên phức tạp, đồng thời, đặt ra thách thức trong việc lượng hóa mức bồi thường một cách khách quan và hợp lý. Thêm vào đó, trong nhiều vụ việc, các bên đương sự không thể cung cấp được các tài liệu hay bằng chứng thuyết phục chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa hành vi xâm phạm và hậu quả tinh thần mà họ phải gánh chịu.

Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế pháp lý liên quan đến xác lập và lượng hóa THTT trong lĩnh vực SHTT là yêu cầu cấp thiết, không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của hoạt động xét xử, mà còn để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và khả thi trong áp dụng pháp luật. Cơ chế này cần được thiết kế theo hướng trao cho Tòa án quyền chủ động và linh hoạt hơn trong việc xem xét, đánh giá toàn diện các yếu tố có ý nghĩa quyết định đến mức độ thiệt hại. Chẳng hạn, uy tín nghề nghiệp của người bị xâm phạm, danh tiếng của pháp nhân cần được xem là một trong những tiêu chí trọng yếu, bởi sự tổn hại đến uy tín, danh tiếng này thường gây hậu quả sâu rộng và lâu dài hơn nhiều so với thiệt hại vật chất.

Bên cạnh đó, yếu tố hành vi cố ý hoặc mức độ lỗi của bên xâm phạm cũng cần được cân nhắc một cách đầy đủ khi xác định mức bồi thường, bởi đây là căn cứ quan trọng để thể hiện tính răn đe và công bằng của phán quyết. Mức độ ảnh hưởng của hành vi xâm phạm đến danh dự, hình ảnh, tinh thần sáng tạo, cơ hội nghề nghiệp của người bị thiệt hại, danh tiếng, uy tín, khả năng cạnh tranh, khả năng nhận diện của doanh nghiệp, tổ chức cũng cần được phân tích một cách thấu đáo. Trên cơ sở đó, Tòa án có thể xác định một mức bồi thường vừa phản ánh đúng bản chất và mức độ nghiêm trọng của thiệt hại, vừa bảo đảm tính khả thi trong thi hành, qua đó, góp phần củng cố niềm tin của xã hội vào hiệu lực bảo vệ của pháp luật SHTT.

3.3. Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

Một bất cập lớn trong pháp luật SHTT hiện hành là mức BTTH về tinh thần quá thấp so với giá trị thực tế của tài sản trí tuệ và mức độ tổn hại mà hành vi xâm phạm gây ra. Tài sản trí tuệ, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, đều không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là kết tinh của uy tín, danh tiếng, tâm huyết và sự nghiệp của chủ thể quyền. Việc xâm phạm quyền SHTT không chỉ làm mất đi lợi ích vật chất, mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến hình ảnh và vị thế xã hội của họ. Tuy nhiên, cơ chế bồi thường hiện hành vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ hữu hiệu những giá trị này.

Thực tiễn cho thấy, mức bồi thường quá thấp đã vô tình tạo ra khoảng trống trong tính răn đe của pháp luật. Trong nhiều trường hợp, bên vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp lớn, sẵn sàng chấp nhận khoản bồi thường nhỏ như một chi phí kinh doanh để tiếp tục khai thác trái phép tài sản trí tuệ nhằm thu lợi bất chính. Hệ quả là hiệu lực của pháp luật bị suy giảm, môi trường sáng tạo trở nên thiếu an toàn và

niềm tin của cộng đồng tác giả, nhà sáng tạo vào cơ chế bảo vệ quyền bị xói mòn.

Để hướng tới một nền kinh tế tri thức phát triển bền vững, cần tiến hành cải cách toàn diện cơ chế xác định và lượng hóa THPT trong lĩnh vực SHTT. Việc này không chỉ dừng lại ở việc nâng mức bồi thường cho tương xứng với giá trị tinh thần bị mất mát, mà còn phải xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể, khả thi và có tính linh hoạt, bao gồm uy tín nghề nghiệp, danh tiếng của doanh nghiệp, pháp nhân, mức độ ảnh hưởng của hành vi vi phạm, yếu tố cố ý và quy mô tổ chức thực hiện hành vi. Khi đó, mức bồi thường sẽ vừa phản ánh đúng thiệt hại thực tế, vừa tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sáng tạo và củng cố niềm tin xã hội vào công lý trong lĩnh vực SHTT.

4. Một số kiến nghị và giải pháp

4.1. Mở rộng phạm vi đối tượng, chủ thể được bồi thường thiệt hại về tinh thần

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT, cần hoàn thiện pháp luật về phạm vi, đối tượng và khái niệm THPT do hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định thống nhất về vấn đề này, dẫn đến lúng túng khi áp dụng. Trước hết, cần xây dựng khái niệm pháp lý rõ ràng, toàn diện về THPT trong lĩnh vực SHTT, phản ánh đúng bản chất của tổn thất phi vật chất như tổn thương danh dự, uy tín, suy giảm niềm tin xã hội hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của chủ thể quyền. Đồng thời, nên cân nhắc thay thế thuật ngữ THPT bằng “thiệt hại phi vật chất” để bảo đảm tính phù hợp với thông lệ quốc tế.

Pháp luật hiện hành chỉ cho phép yêu cầu BTTH về tinh thần đối với một số quyền SHTT gắn với quyền nhân thân như quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng, trong khi nhiều quyền khác như nhãn

hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại cũng có thể bị xâm phạm, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và uy tín cá nhân hay pháp nhân có liên quan. Việc giới hạn này khiến các chủ thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi. Do đó, cần mở rộng phạm vi điều chỉnh để cho phép yêu cầu BTTH phi vật chất đối với nhiều loại quyền SHTT, phù hợp với thực tiễn và pháp luật quốc tế.

Bên cạnh đó, pháp luật về BTTH về tinh thần trong lĩnh vực SHTT cần mở rộng đối tượng có quyền yêu cầu, thay vì chỉ giới hạn ở cá nhân. Thực tế cho thấy, nhiều pháp nhân như doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, trường đại học... cũng có thể chịu thiệt hại phi vật chất nghiêm trọng, như suy giảm uy tín, mất lòng tin công chúng, ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh. Một số quốc gia như Pháp, Đức đã công nhận quyền này cho pháp nhân. Trong bối cảnh kinh tế tri thức, pháp luật Việt Nam cần sửa đổi để bảo vệ hiệu quả các chủ thể quyền và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

4.2. Hoàn thiện pháp luật về xác định thiệt hại về tinh thần

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về xác định thiệt hại thực tế.

Để tăng cường tính minh bạch, công bằng và khả năng định lượng trong việc xác định mức BTTH về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền SHTT, cần thiết phải xây dựng một khung pháp lý định lượng kèm theo hệ thống tiêu chí rõ ràng. Khung tham chiếu này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đánh giá mức độ tổn thất phi vật chất, hạn chế sự tùy nghi trong thực tiễn xét xử và bảo đảm nguyên tắc công bằng giữa các bên.

Trước hết, việc xác lập các tiêu chí cụ thể nhằm lượng hóa tổn thất tinh thần cần được thực hiện trên cơ sở phân tích các yếu tố: tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành

vi phạm (cố ý, vô ý, quy mô, hình thức), phạm vi ảnh hưởng về mặt xã hội và truyền thông, thời gian hành vi kéo dài, vị thế của chủ thể quyền và giá trị sáng tạo của đối tượng bị xâm phạm. Việc phân loại THTT theo ba cấp độ (nhẹ, trung bình, nghiêm trọng) gắn với các mức bồi thường tương ứng cũng góp phần chuẩn hóa hoạt động định giá thiệt hại trong tố tụng dân sự.

Bên cạnh đó, việc định lượng mức độ thiệt hại cần tham chiếu đến các chỉ báo cụ thể như: phạm vi lan truyền hành vi vi phạm, thời gian vi phạm kéo dài, mức độ sao chép hoặc sử dụng trái phép, hậu quả đối với uy tín, hình ảnh của chủ thể quyền, yếu tố lỗi và hành vi khắc phục hậu quả. Những tiêu chí này cần được quy định rõ trong văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính khả thi và áp dụng thống nhất.

Thêm nữa, việc tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc trung cầu giám định tư pháp trong các vụ việc phức tạp là cần thiết, nhằm cung cấp căn cứ khoa học, hỗ trợ Tòa án trong việc xác định mức độ tổn thất tinh thần một cách khách quan. Đồng thời, Tòa án cần phát huy vai trò chủ động trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ khi nguyên đơn gặp khó khăn trong việc chứng minh thiệt hại phi vật chất - loại thiệt hại vốn mang tính chủ quan và khó lượng hóa bằng tài liệu cụ thể.

Thứ hai, bổ sung quy định về bồi thường thiệt hại luật định.

Việc thiết lập cơ chế BTTH luật định (*statutory damages*) trong pháp luật Việt Nam là một hướng đi cần thiết, nhằm khắc phục các khó khăn trong thực tiễn xác định thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại phi vật chất trong lĩnh vực SHTT. Đây là loại thiệt hại có tính trừu tượng, khó lượng hóa và thường không thể chứng minh bằng các căn cứ tài chính cụ thể.

Cơ chế bồi thường luật định đặc biệt phù hợp trong các trường hợp hành vi xâm phạm

đã được xác lập rõ ràng, nhưng thiệt hại thực tế khó chứng minh, như vi phạm danh dự tác giả thông qua xuyên tạc tác phẩm, hành vi lan truyền trái phép không mang tính thương mại hoặc tổn thất chủ yếu thuộc về tinh thần. Ngoài ra, trong các vụ việc có yếu tố phức tạp như vi phạm xuyên biên giới, tái phạm có hệ thống, hoặc bên vi phạm không hợp tác, cơ chế này có thể được áp dụng để tăng cường tính răn đe.

Tuy nhiên, việc áp dụng bồi thường luật định cần đáp ứng ba điều kiện cốt lõi: (i) hành vi xâm phạm phải được xác định rõ ràng; (ii) thiệt hại thực tế không thể xác định cụ thể; và (iii) nguyên đơn lựa chọn áp dụng cơ chế này thay vì yêu cầu bồi thường thực tế. Đây là sự bảo đảm cho quyền tự định đoạt của nguyên đơn và bảo vệ sự công bằng về tố tụng.

Mức bồi thường luật định nên được quy định rõ trong pháp luật, dựa trên các tiêu chí như mức độ vi phạm, tính chất lỗi, hậu quả tinh thần và phạm vi ảnh hưởng, nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng thống nhất, hạn chế sự tùy nghi trong thực tiễn xét xử.

4.3. Hoàn thiện pháp luật về quy định mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

Một trong những hạn chế nổi bật của pháp luật SHTT Việt Nam là việc quy định về BTTH về tinh thần còn thiếu tính cụ thể và chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của các tổn thất phi vật chất. Thực tiễn xét xử cho thấy, mức bồi thường thường bị ấn định ở mức rất thấp, mang tính tượng trưng, không tương xứng với mức độ thiệt hại thực tế, đặc biệt trong các vụ việc xâm phạm quyền tác giả, sáng chế hoặc nhãn hiệu nổi tiếng.

Để khắc phục bất cập này, cần hoàn thiện pháp luật theo hướng phân định rõ hai cơ chế BTTH tinh thần: bồi thường theo thiệt hại thực tế và bồi thường theo mức định sẵn (bồi thường luật định).

Thứ nhất, đối với bồi thường thực tế, Tòa án cần căn cứ vào các tiêu chí như mức độ tổn hại đến danh dự, uy tín, phạm vi và thời gian hành vi xâm phạm, cũng như yếu tố lỗi, để xác định mức bồi thường phù hợp với từng vụ việc cụ thể.

Thứ hai, cần bổ sung cơ chế bồi thường luật định nhằm cho phép nguyên đơn lựa chọn yêu cầu một mức bồi thường cố định khi không thể chứng minh thiệt hại bằng chứng cứ cụ thể. Mức bồi thường nên được quy định trong khung định lượng rõ ràng, căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm, tương tự như quy định tại Điều 504 Luật Bản quyền Hoa Kỳ, qua đó, bảo đảm tính khả thi, công bằng và tính răn đe trong áp dụng pháp luật.

Kết luận

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển, quyền SHTT không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn gắn với uy tín, danh dự và các giá trị tinh thần của chủ thể quyền. Hành vi xâm phạm quyền này có thể gây ra tổn thất phi vật chất nghiêm trọng, đòi hỏi một cơ chế pháp lý đầy đủ và hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng. Pháp luật quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, đã ghi nhận rõ cơ chế BTTH phi vật chất và áp dụng thành công trong thực tiễn xét xử. Trong khi đó, pháp luật Việt Nam tuy đã có quy định tại BLDS và Luật SHTT, nhưng việc áp dụng trong thực tế còn rất hạn chế, thiếu thống nhất và chưa có hướng dẫn cụ thể. Do đó, cần thiết hoàn thiện khung pháp lý về BTTH về tinh thần theo hướng bổ sung tiêu chí định lượng, cơ chế bồi thường luật định và tăng cường nhận thức của các cơ quan tiến hành tố tụng. Việc cải cách này không chỉ khắc phục khoảng trống pháp lý hiện hữu, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền SHTT trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. □

Tài liệu tham khảo

1. Légifrance, *French Intellectual Property Code*, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414, truy cập ngày 12/4/2025.
2. Christopher Stevenson, Victoria Lee, *Wake-up call for open source users: French court awards damages for GPL violations in Entr'Oouvert v. Orange*, <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2024/03/wakeup-call-for-open-source-users-french-court-awards-damages-for-gpl-violations>, truy cập ngày 12/4/2025.
3. Ten France, *En cas de contrefaçon d'une marque constituant également une marque de renommée: le préjudice est unique on n'indemnise donc pas deux fois*, <https://www.tenfrance.com/categories/droit-de-la-proprieté-intellectuelle-et-des-ntic-11901/articles/en-cas-de-contrefaçon-d'une-marque-constituant-egalement-une-marque-de-renommée-le-préjudice-est-unique-on-n'indemnise-donc-pas-deux-fois-1337.htm>, truy cập ngày 12/4/2025.
4. United States Copyright Office, *Copyright law of the United States (Title 17 of the U.S. Code)*, <https://www.copyright.gov/title17/92chap5.html>, truy cập ngày 20/5/2025.
5. Ministry of Justice of Japan, *Civil Code of Japan*, Japanese Law Translation, https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4848#je_pt3ch5at1, truy cập ngày 30/5/2025.
6. Oyama Y (dịch), *Copyright law of Japan, Article 113: (6), Article 115*.
7. Yamamoto T, *Xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền nhân thân của tác giả*, Lý luận và thực tiễn pháp luật sở hữu trí tuệ 4: Luật bản quyền và thiết kế, 2007.
8. World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, Article 41(1), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, truy cập ngày 01/6/2025.
9. World Trade Organization, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)*, Article 6bis, https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698#P123_20726, truy cập ngày 01/6/2025.
10. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
11. Paul Tournier, *Business damage under French Law: What Compensation?*, <https://www.soulier-avocats.com/en/business-damage-under-french-law-what-compensation/>, truy cập ngày 15/6/2025.
12. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022).
13. Bản án số 1549/2010/DS-KDTM-ST ngày 27/9/2010 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
14. Bản án số 13/2020/KDTM-PT ngày 27/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.